

ご応募いただいた皆さまへ

横河電機株式会社

2022年5月1日より、安全保障の観点から軍事転用可能な機微技術の提供について特定類型（詳細は裏面）への技術提供該当の有無を国籍、居住／非居住等に関わりなく、企業に対して申告していただくことになりました。

つきましては、選考にあたって事前に該当の有無について本申告書の内容をご確認いただき、ご提出をお願いいたします。

なお、申告内容については、外為法のコンプライアンスのためのものであり、採否決定には関係なく、また申告頂いた内容を開示、利用等することはありません。

外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項の遵守のための
特定類型該当性に関する申告書

横河電機株式会社 御中

2022 年 月 日

住 所：

氏 名（自署）：

私は、横河電機株式会社が「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」（平成4年12月21日付け4貿局第492号。以下、役務通達という。）の1(3)サ①又は②に該当する居住者に対して技術の提供を行う場合は、外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項に基づき経済産業大臣の許可が必要になる可能性があることを理解し、横河電機株式会社の法令遵守のため、役務通達の1(3)サ①又は②に該当することについて、下記のとおり申告いたします。

記

私は、

- ☐ 裏面記載の特定類型①に該当します。
- ☐ 裏面記載の特定類型②に該当します。
- ☐ 裏面記載の特定類型①及び②に該当します。
- ☐ 裏面記載の特定類型のいずれにも該当しません。

特定類型

① 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体（以下「外国法人等」という。）

又は外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行若しくは外国の政党その他の政治団体（以下「外国政府等」という。）との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該外国法人等

若しくは当該外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して善管注意義務を負う者（次に掲げる場合を除く。）

（イ）当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、当該本邦法人又は当該者が、当該外国法人等又は当該外国政府等との間で、当該本邦法人による当該者に対する指揮命令又は当該本邦法人に対して当該者が負う善管注意義務が、当該外国法人等若しくは当該外国政府等による当該者に対する指揮命令又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して当該者が負う善管注意義務よりも優先すると合意している場合

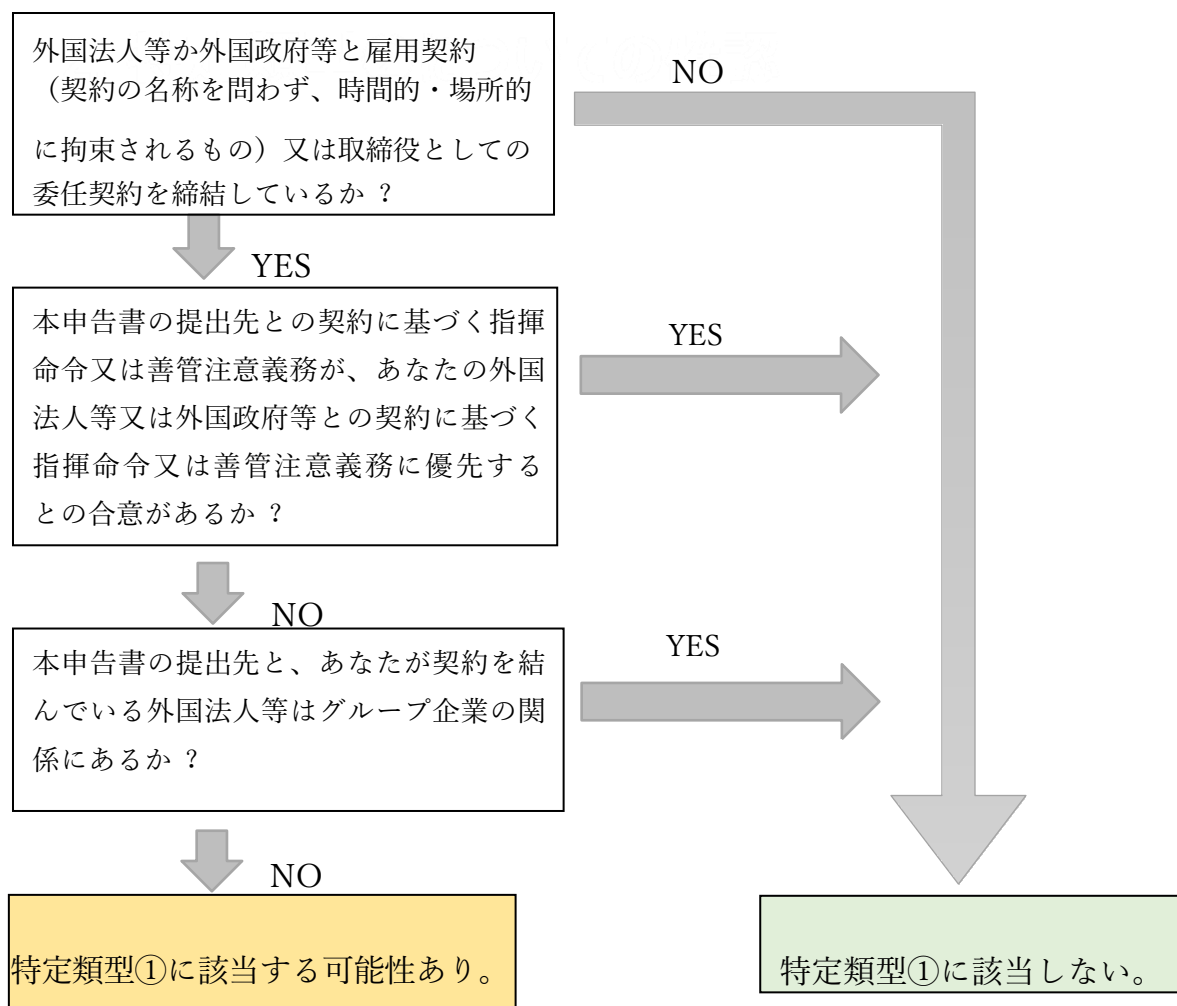
（ロ）当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、グループ外国法人等（当該本邦法人の議決権の50%以上を直接若しくは間接に保有する外国法人等又は当該本邦法人により議決権の50%以上を直接若しくは間接に保有される外国法人等をいう。以下同じ。）との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該グループ外国法人等の指揮命令に服する又は当該グループ外国法人等に対して善管注意義務を負う場合

② 外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益（金銭換算する場合に当該者の年間所得のうち25%以上を占める金銭その他の利益をいう。）を得ている者又は得ることを約している者

以 上

特定類型に該当するか否かは、以下「確認フローチャート」をご活用ください。

1. 特定類型①についての確認（フローチャート）



2. 定類型②についての確認（フローチャート）

